

1500241-65.2022.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Emerson Sumariva Júnior

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/08/2022

... competente e "associação ao tráfico".

Ao término da instrução criminal, e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a autoria dos fatos narrados na denúncia ficaram satisfatoriamente comprovadas.

O acusado foi interrogado na fase policial, negando o tráfico.

Na fase judicial, os policiais militares ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

3ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-925

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500241-65.2022.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500241-65.2022.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2037027/2022 - CPJ ARAÇATUBA PLANTÃO, 22902763 - CPJ ARAÇATUBA PLANTÃO, 1270/22/929 - CPJ ARAÇATUBA PLANTÃO, 2037027 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10, 1270/22/929 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10, 1270/2022 -

2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ICARO GABRIEL DOS SANTOS CORREA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Emerson Sumariva Júnior

S E N T E N Ç A

Processo n.º 1500241-65.2022

AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA (art. 33, "caput", e 35, ambos da Lei 11.343/2006, na forma do art. 69, "caput", do Código Penal.

Autor – MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Réu – ICARO GABRIEL DOS SANTOS CORREA

Vistos.

ICARO GABRIEL DOS SANTOS CORREA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nos artigos 33, “caput”, c.c. artigo 40, inciso VI, e 35, “caput”, ambos da Lei 11.343/06 porque, no mês de fevereiro de 2022, agindo em conluio com o adolescente Carlos Junio da Silva, associaram -se para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas; no dia 8 de fevereiro de 2022, por volta das 21h30, na rua Hortêncio Giron, 438, em Araçatuba, agindo em concurso com o adolescente Carlos Junio da Silva, traziam consigo e tinha em depósito, para traficar, 28,15 de cocaína, 48,34 g de maconha e 16,51 g de cocaína em forma de “crack”, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo substâncias entorpecentes determinantes de dependência física e psíquica (fls. 38, 41, 90/92, 93/94, 39, 83/85, 40 e 87/89); também tinham R\$ 347,00 em notas diversas.

O acusado foi notificado e apresentou defesa preliminar.

Recebida a denúncia, o processo teve normal tramitação, sendo realizada audiência de instrução e julgamento.

Em alegações finais, o Ministério Público pede a procedência da ação penal, nos termos da denúncia; o culto Defensor, em bem cuidadas razões, pugna pela improcedência da ação penal; de forma alternativa, pede as benesses legais.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática de condutas que, em tese, estariam a configurar os delitos correspondentes a “trazer consigo e ter em depósito, para traficar”, sem licença prévia da autoridade competente e “associação ao tráfico”.

Ao término da instrução criminal, e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a autoria dos fatos narrados na denúncia ficaram satisfatoriamente comprovadas.

O acusado foi interrogado na fase policial, negando o tráfico.

Na fase judicial, os policiais militares Anderson Rogério da Silva Oswaldo e Eduardo Rangel de Barros, de forma uníssona, incriminam o acusado; informaram que durante patrulhamento avistaram o réu entregando algo para um motociclista na via pública; ao notar a presença da viatura, o motocicleta fugiu do local, enquanto o réu adentrou no imóvel de numeral 446, que estava com o portão aberto; na fuga, pulou o muro e adentrou no imóvel de numeral 438, sendo então detido; com o réu encontraram R\$ 110,00 em notas diversas e 4 micro tubos de cocaína; no imóvel localizaram o adolescente Carlos Junio da Silva, apreendendo com ele R\$ 237,00 em notas diversas; no interior do imóvel localizaram um pote com maconha, outro com 37 porções de “crack” e outro com 13 micro tubos de cocaína, além de uma tesoura e uma faca.

Para os policiais militares, de forma minuciosa, o réu e o adolescente confessaram que estavam associados para fins de traficar e que estavam traficando.

Dos depoimentos dos policiais militares, ficou aclarado que a associação criminosa desenvolvida pelo réu consistia na soma de esforços para ter em depósito os entorpecentes, vendendo-os, posteriormente, em pontos da cidade. Nítido também que o réu envolveu adolescente na prática dos crimes de associação ao tráfico e tráfico de drogas.

Interrogado em juízo, sob o crivo do contraditório, não reconheceu a posse das drogas; narrou que estava em casa com sua esposa quando os policiais invadiram e foram lhe abordando; contou sua versão, dando a entender que foi tudo uma armação policial.

A negativa de autoria apresentada pelo acusado restou contrariada por provas bem mais idôneas.

Sem embargo das fundamentadas defesas apresentadas pela Culpa Defensora, nada nos autos autoriza a conclusão de que os mencionados policiais militares tivessem

motivos para incriminar falsamente o acusado, razão porque não há que privar de valor probatório seus depoimentos.

Vigendo o Estado de Direito, não se pode presumir a atuação dos membros das corporações de segurança como ilegítima ou dissociada do fim de proteção da ordem legalmente estabelecida, devendo ser afastada a pecha de parcialidade de seus depoimentos sempre que ausente indício sério acerca da existência de motivo real capaz de justificar uma falsa incriminação.

Nesse sentido, aliás, a jurisprudência dos Tribunais Superiores do país: "O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de o policial que participou das diligências ser ouvido como testemunha.

Ademais, o só fato de a testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento" (STF, HC 76.557-RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 04/08/1998)"; "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF, HC 74.608-0, Relator Ministro Celso de Mello, j. em 18.2.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189; e, no mesmo sentido: HC 73518, Relator Min. Celso de Mello, j. 26/03/1996, p. 293) "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes.3. Habeas corpus não conhecido." (STJ, HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014) "É válido como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido." (STJ, AgRg no AREsp 234.674/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/05/2014, DJe 06/06/2014)". Prosseguindo, quanto à validade do depoimento de policiais, confira-se o entendimento do E. Supremo Tribunal Federal:

"Prova - Depoimento testemunhal de agentes policiais - Validade. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF - 1ª Turma - HC n.º 74.608-0/SP - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 11/04/97, pág. 12.189)

Comprovada a autoria, a materialidade vem pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão e pelos laudos periciais, todos encontrados nos autos, além dos depoimentos seguros das testemunhas.

As teses defensivas não merecem acolhida.

A princípio, não há que se falar em absolvição do réu, se a prova carreada aos autos é forte e coesa, conforme acima analisado.

As circunstâncias da apreensão e a expressiva quantidade de entorpecente apreendida (cocaína, maconha e "crack"), somados aos seguros depoimentos dos policiais, não deixam dúvidas de que o réu praticou os crimes descritos na denúncia.

Ademais, não há por que se duvidar dos policiais e não há nada nos autos que possa indicar que eles desejam incriminar o réu injustamente.

"PROVA - Testemunha - Palavra de policial - Credibilidade - Ausência de qualquer razão concreta para duvidar das incriminações lançadas contra os réus pelo agente público - Relatos que encontram total apoio na robusta prova documental carregada aos autos que reforçam o convencimento acerca da autoria atribuída aos acusados - Entendimento - Preliminares rejeitadas e recursos improvidos. (Apelação n. 990.09.260677-8 - São Paulo - 8ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Roberto Mário Mortari - 16/12/2010 - 15710 - Unânime)".

"PROVA - Testemunha - Policial - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - O depoimento de policiais é tão válido como qualquer outro testemunho - A circunstância de ser policial a testemunha, não afeta, positiva ou negativamente, o valor probante de sua palavra - Precedentes do Supremo Tribunal Federal - Recurso da defesa, improvido neste aspecto. (Apelação n. 990.10.245941-1 - São Paulo - 9ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Francisco José Galvão Bruno - 09/12/2010 - 5418 - Unânime)".

Ressalte-se que o tráfico não é incompatível com o uso de drogas. Muito pelo contrário, há grande afinidade entre uma e outra condutas. A dependência em nada dificulta a traficância, muito pelo contrário, facilita o ingresso no submundo do crime, principalmente no mercado de substâncias tóxicas.

Ademais, o artigo 33 da Lei 11.343/2006 é de múltipla tipificação de condutas delituosas, não sendo necessário que, no momento da prisão, o agente esteja na prática ostensiva de atos onerosos ou de comercialização, bastando a prática de uma das condutas descritas no referido artigo.

Portanto, não há que se falar em desclassificação do crime imputado para o de uso de substância tóxica definido no artigo 28 da Lei 11.343/2006.

No que tange à redução prevista no § 4.º do art. 33 da Lei 11.343/2006, o réu foi condenado recentemente pelo crime de tráfico de drogas (fls. 43/44), demonstrando que faz do tráfico meio de vida. Restou apurado que se dedica a atividades criminosas e estava associado com adolescente para traficar.

As condutas encontram tipicidade na exata correspondência com os delitos definidos nos artigos 33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI e 35, ambos da Lei n.º 11.343/2006, na forma do art. 69, caput, do Código Penal.

Inexistem causas que afastem a ilicitude das condutas, excluam a culpabilidade dos denunciados ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência dos delitos.

Passo a dosar a pena do acusado, o que faço nos termos do artigo 59 do Código Penal.

Atendo as regras do artigo 42 da Lei 11.343/2006, na primeira fase, preponderante sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, noto ser o réu portador de antecedentes criminais (fls. 115/121); assim, para o crime de tráfico fixo a pena base acima do mínimo legal, em cinco (5) anos e dois (2) meses de reclusão e pagamento de quinhentos e vinte (520) dias-multa, no valor unitário mínimo; na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes ou agravantes; na terceira fase, aplicando o disposto no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas, aumento sua pena em um sexto, fixando-a em seis (6) anos e dez (10) dias de reclusão e pagamento de seiscentos e seis (606) dias-multa, no valor unitário mínimo. Como dito acima, o réu foi condenado por crime de tráfico de drogas (fls. 43/44), demonstrando que faz do tráfico meio de vida. Restou apurado que se dedica a atividades criminosas e estava associado com adolescente para traficar. Assim, não faz jus ao disposto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas. Isto porque o dispositivo legal estabelece que a causa de diminuição de pena será aplicada apenas aos acusados primários e de bons antecedentes, requisito não satisfeito pelo réu. Nesse sentido: (...) 5. Os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas (art.33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006). 6. Reconhecidos os maus antecedentes da paciente, não se admite a aplicação da mencionada benesse, porquanto ausente o preenchimento dos requisitos legais. (...). (HC 397.129/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 01/12/2017). Para o crime de associação ao tráfico, observando os mesmos critérios acima, fixo a

pena base acima do mínimo legal, em três (3) anos e dois (2) meses de reclusão e pagamento de setecentos e vinte (720) dias-multa, no valor unitário mínimo. Aplicando o disposto no artigo 69, do Código Penal, fixo a pena do réu em nove (9) anos, dois (2) meses e dez (10) dias de reclusão e pagamento de mil trezentos e vinte e seis (1.326) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Torno a pena definitiva, ante a ausência de outras causas ou circunstâncias modificadoras.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para: CONDENAR o réu ICARO GABRIEL DOS SANTOS CORREA, qualificado nos autos, à pena de nove (9) anos, dois (2) meses e dez (10) dias de reclusão e pagamento de mil trezentos e vinte e seis (1.326) dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso nos artigos 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso VI, e 35, "caput", ambos da Lei 11.343/06.

Tratando-se de crime de tráfico de entorpecente, delito grave e que exige reprimenda severa, equiparado a hediondo, fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena.

"O regime inicial fechado, da mesma forma, deve ser preservado, pois, a despeito da extensão da pena corporal aplicada, a gravidade concreta do delito evidenciada pela variedade, significativa quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos (crack e cocaína - de alto poder alucinógeno e viciante) justifica, também a meu juízo, a imposição do regime prisional mais rigoroso, posto que regime diverso não se mostra suficiente à prevenção e à repressão da infração penal perpetrada pelo apelante (cf. artigo 33, § 3º, do Código Penal); ainda que se considere que o crime por ele perpetrado seja equiparado aos hediondos" (trecho do V.Acórdão proferido no dia 10 de junho de 2020, Apelação Criminal nº 1501266-51.2019.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante ALEXANDRE DE CAMPOLI MARTINEZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, tendo como Relator o Desembargador NELSON FONSECA JÚNIOR.

Pelo mesmo motivo, mormente para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, deverá permanecer preso, estando mais do que justificada a prisão cautelar, ainda mais agora com a presente condenação. Expeça-se ofícios de recomendação. Decreto o perdimento do dinheiro apreendido nos autos, nos termos da legislação pertinente.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Araçatuba, 24 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA